

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 806/2533

นาง สม พร สุทธานุกุล ฯ
กรมชลประทาน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 438

บริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางแยกและมีเส้นทึบแบ่งกลางถนน ไว้ซึ่ง เป็น
เครื่องหมายห้ามแซง จำเลยที่ 2 ขับรถยนต์ แซง รถยนต์ คันหน้าฝ่าฝืนเครื่องหมาย
จราจรดังกล่าว และเมื่อรู้ว่าแซง คันหน้าไม่พ้นเพราะผู้ตายขับสวนทางมา แทนที่
จำเลยที่ 2 จะลดความเร็วลงหรือหยุดรถ เพื่อนำรถยนต์ กลับเข้าช่องทางตน ก่อน
กลับเปิดไฟขอทาง เพื่อให้ผู้ตายซึ่ง ขับสวนมาเป็นฝ่ายหลบทั้ง ๆ ที่ ผู้ตายอยู่ในช่อง
ทางที่ถูกต้อง เมื่อรถยนต์ ทั้ง 2 ฝ่ายชนกัน ต้อง ถือ ว่า เกิด จากความประมาท
เลินเล่อของจำเลยที่ 2 แต่ เพียงฝ่ายเดียว การที่ผู้ตายได้ รับส่วนลดในค่ารักษา
พยาบาลเพราะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่เป็นเหตุให้ความรับผิดชอบของจำเลยลดลงไปด้วย
เนื่องจากเป็นสิทธิเฉพาะ ตัว ของผู้ตาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์ไปใน
ทางการที่จ้างด้วยความประมาทชนกับรถยนต์ของสามีโจทก์เป็นเหตุให้สามีโจทก์
ถึงแก่กรรม และรถยนต์ของสามีโจทก์เสียหายขอให้ศาลบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วม
กันชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยที่ 1 ให้การว่า เหตุที่รถชนกันเกิดจากผู้ตายเป็นฝ่ายประมาทเลินเล่อ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ และขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 385,900 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2527 เวลาประมาณ 14 นาฬิกาเศษ จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยที่ 1 ได้ขับรถบรรทุกของจำเลยที่ 1 กลับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของจำเลยที่ 1 มาตามถนนจรดวิถีถ่อง จำเลยที่ 2 ได้ขับรถแซงรถที่แล่นอยู่ข้างหน้าขึ้นไปชนกับรถยนต์บรรทุกเล็ก ปิกอัพหมายเลขทะเบียน น-1784 สุขุขทัย ที่นายนา สุทธานุกุล ผู้ตายขับรถสวนทางมาในเส้นทางเดินรถของผู้ตาย เป็นเหตุให้ผู้ตายได้รับบาดเจ็บและถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา รถยนต์ของผู้ตายได้รับความเสียหายจำเลยที่ 2 ถูกฟ้องคดีอาญาและให้การรับสารภาพ ศาลจังหวัดสวรรคโลกได้พิพากษาจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 1 ปี 1 เดือน คงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในศาลฎีกาเพียงว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ และค่าเสียหายของโจทก์เพียงใด

ปัญหาเรื่องโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยที่ 1 ให้การสู้คดีไว้ 2 ประการ ประการแรกว่า โจทก์ไม่ใช่ภริยาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย ซึ่งศาลชั้น

ต้นได้วินิจฉัยแล้วว่า โจทก์เป็นภริยาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย
จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ในข้อนี้ ปัญหาประการแรกนี้จึงยุติ ส่วนประการที่สอง จำเลย
ที่ 1 ให้การว่า ผู้ตายเป็นฝ่ายละเมิด จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจึงไม่มีอำนาจ
ฟ้องนั้น เห็นว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาเดียวกับที่ศาลชั้นต้นได้กำหนดประเด็นไว้ในคำ
พิพากษาว่าเหตุที่รถชนกันเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 อันจำเลยที่
1 นายจ้างจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่ และศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ก็ได้วินิจฉัยไว้
แล้ว ปัญหานี้จำเลยที่ 1 ได้ฎีกาต่อมาว่า จำเลยที่ 2 เห็นว่าจะแข่งไม่ทันจึงชะลอ
ความเร็วลงเพื่อนำรถเข้าเส้นทาง แต่ปรากฏว่ารถที่จะถูกแข่งลดความเร็วลงเพื่อให้
จำเลยที่ 2 แข่งพ้นไปได้จำเลยที่ 2 จึงไม่อาจนำรถเข้าเส้นทางได้ คงล่าเส้นแบ่ง
กึ่งกลางประมาณ 80 เซนติเมตร จำเลยที่ 2 จึงได้ให้สัญญาณไฟเตือนรถยนต์ผู้ตาย
ผู้ตายได้ตอบด้วยสัญญาณไฟ จำเลยที่ 2 เข้าใจผิดว่าผู้ตายจะหลบหลีกไปได้เพราะ
ถนนมีความกว้างพอ แต่ผู้ตายกลับเจตนาพุ่งเข้าชนรถจำเลยที่ 2 เอง ผู้ตายเป็นฝ่าย
ประมาท จึงไม่มีสิทธิและอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า คำกล่าวอ้างตามฎีกาของจำเลยที่ 1
มีตัวจำเลยที่ 2 เพียงปากเดียวมาเบิกความลอย ๆ ไม่มีพยานหลักฐานอื่นสนับสนุน
ทั้งคดีได้ความจากร้อยตำรวจโทวัลย์ มั่งคั่ง พนักงานสอบสวนซึ่งตรวจสอบสถานที่เกิด
เหตุว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีเส้นทึบแบ่งกลางถนนไว้และเป็นทางแยกเข้าโรงเรียน
จำเลยที่ 2 ก็เบิกความรับว่าทราบว่เส้นทึบที่แบ่งกลางถนนนั้นเป็นเครื่องหมายห้าม
แข่ง และมีกฎจราจรห้ามแข่งบริเวณทางแยก ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ขับรถยนต์แข่ง
รถยนต์คันหน้าฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรดังกล่าว จำเลยที่ 2 จะต้องใช้ความ
ระมัดระวังเพิ่มขึ้นกว่าปกติ เมื่อจำเลยที่ 2 เห็นรถยนต์ที่ผู้ตายขับแล่นสวนทางมาใน
ขณะที่กำลังแข่งรถยนต์คันหน้าและรู้ว่าแข่งไม่พ้น จำเลยที่ 2 จะต้องรีบลดความเร็ว
ลงหรือหยุดรถเพื่อนำรถยนต์กลับเข้าช่องทางของตนก่อน การที่จำเลยที่ 2 เปิดไฟ
ขอทางแล้วคาดหมายว่าผู้ตายซึ่งขับรถยนต์สวนทางมาจะเป็นฝ่ายหลบหลีกไปทั้ง ๆ
ที่ผู้ตายเป็นฝ่ายอยู่ในช่องทางที่ถูกตองนั้น แสดงให้เห็นถึงความประมาทเลินเล่อ

ของจำเลยที่ 2 อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 450/2527 ซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 2 ว่าขับรถโดยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ โดยขับรถบรรทุกดินแทกระบะหลัง ฯลฯ แซงขึ้นหน้ารถคันอื่นตรงทางแยกที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามแซง ฯลฯ เป็นเหตุให้ชนรถยนต์บรรทุกที่นายนาผู้ตายขับสวนทางมาได้รับความเสียหาย มีคนตายและบาดเจ็บสาหัส ฯลฯ และจำเลยหลบหนีไป จำเลยที่ 2 ก็ให้การรับสารภาพ จึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้ขับรถโดยประมาทชนผู้ตาย โดยผู้ตายไม่ได้เป็นฝ่ายประมาท ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ปัญหาข้อบ่งชี้แล้ว

ปัญหาต่อไป ค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด จำเลยที่ 2 ฎีกาว่าค่าเสียหายของรถยนต์โจทก์ โจทก์สืบไม่ได้ว่าเสียหายเท่าใด ข้อนี้โจทก์นำสืบว่ารถยนต์โจทก์ราคา 50,000 บาท และถูกชนเสียหายจนซ่อมไม่ได้ นายวิรัตน์ จันทรสุวรรณ เจ้าของอู่พงษ์ไพศาล ซึ่งเป็นอู่รับเคาะพ่นสี ตามรถ เบิกความว่า ถ้าจะซ่อมรถยนต์โจทก์ต้องใช้จ่ายเป็นเงิน 52,000 บาท ร้อยตำรวจโทวัลย์เบิกความว่า ถ้าจะซ่อมจะต้องใช้เงินประมาณ 40,000-50,000 บาท จำเลยที่ 1 มีพยานคือนายสำราญ ทศเทียน เบิกความว่า ได้ตีราคาค่าซ่อมรถยนต์โจทก์ไว้ 20,000 บาท แต่พยานได้ตรวจสอบสภาพรถยนต์โจทก์เพียงผิวเผินมิได้ตรวจสอบละเอียด จึงไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ เมื่อพิเคราะห์คำพยานโจทก์ประกอบภาพถ่ายรถยนต์โจทก์หลังจากถูกชนในสำนวน การสอบสวนของพนักงานสอบสวนและรายการความเสียหาย เอกสารหมาย จ.22 แล้ว เห็นว่าการที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสียหายสำหรับรถยนต์โจทก์เป็นเงิน 40,000 บาท นั้น ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ตาย มีปัญหาต่อไปว่าการที่โจทก์ได้รับลดค่ารักษาพยาบาลนั้นเป็นเหตุให้ความรับผิดชอบของจำเลยลดลงหรือไม่ โจทก์มีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเอกสารหมาย จ.6 มาแสดง เป็นเงิน 10,055 บาทและโจทก์เบิกความว่า โรงพยาบาลพุทธชินราชคิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 20,000 บาทเศษ เนื่องจากผู้ตายเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงได้รับการลดค่า

รักษาพยาบาลลงครึ่งหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 จำเลยไม่มีพยานมาหักล้าง
ว่าความเป็นจริงมิได้เป็นไปตามที่โจทก์เบิกความ การที่โจทก์รับการได้ลดค่ารักษา
พยาบาลเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ตาย ไม่เป็นผลให้ความรับผิดชอบของจำเลยต้องลดลง
ไปด้วย จำเลยยังต้องมีความรับผิดชอบในค่าเสียหายเรื่องนี้เท่าเดิม ศาลล่างทั้งสอง
วินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ